

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Pertambangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
2. Pihak Pertama adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang bertindak selaku pemberi pekerjaan dalam perjanjian ini.
3. Pihak Kedua adalah badan usaha yang bertindak selaku kontraktor pelaksana kegiatan penambangan berdasarkan perjanjian kerja sama operasional ini.
4. Kegiatan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup, penambangan, pengangkutan, dan penimbunan hasil tambang di lokasi yang telah ditentukan bersama.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RKAB, adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat target produksi dan anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) Pihak Pertama berhak menerima laporan produksi harian dan laporan keuangan bulanan dari Pihak Kedua selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pihak Kedua berhak memperoleh akses terhadap seluruh data geologi dan data teknis yang dimiliki oleh Pihak Pertama sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan penambangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Kedua wajib:
 - a. mematuhi seluruh standar operasional prosedur pertambangan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - b. menjaga kerahasiaan seluruh dokumen teknis dan informasi bisnis yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan;

c. melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak kejadian.

Pasal 3

(1) Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penambangan sesuai dengan RKAB yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.

(2) Seluruh peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pihak Pertama wajib membayar imbalan jasa penambangan kepada Pihak Kedua sesuai dengan tarif yang disepakati dalam Lampiran Perjanjian ini.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah faktur diterima secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN ISTILAH KHUSUS

Pasal 5

(1) Jangka waktu penyelesaian setiap tahap pekerjaan pengupasan lapisan tanah penutup adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya perintah kerja oleh Pihak Pertama.

(2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 (satu) permil per hari dari nilai kontrak, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 6

Pembayaran dilakukan secara bertahap, sesuai dengan progres pekerjaan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Kewajiban pihak pertama untuk menyediakan lahan kerja yang aman dan bebas dari gangguan pihak ketiga berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB IV

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

(1) Force majeure adalah peristiwa di luar kemampuan wajar para pihak yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kerusuhan, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada pelaksanaan pekerjaan.

(2) Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut, disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

Pasal 9

Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Pihak Kedua wajib menutup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ditugaskan pada kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan nilai pertanggungan paling rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan pertambangan.

Pasal 11

(1) Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan peralatan, pencemaran lingkungan, dan cedera pada tenaga kerja.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kerugian timbul akibat instruksi tertulis dari Pihak Pertama yang terbukti keliru di kemudian hari.

Pasal 12

Masing-masing pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data teknis, dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah pengadilan yang berwenang.

Pasal 13

(1) Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

(2) Setiap pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat pihak yang dirugikan.

Pasal 14

Segala pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis ke alamat yang tercantum dalam bagian pembuka perjanjian, dan dianggap telah diterima pada saat diserahkan langsung atau tiga hari kerja setelah dikirimkan melalui pos tercatat dengan bukti penerimaan.

Pasal 15

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku pada saat pengajuan permohonan arbitrase.

Pasal 16

(1) Setiap perubahan atau penambahan atas ketentuan dalam perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 17

Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, maka ketentuan lainnya tetap berlaku penuh dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila di kemudian hari dibuat pula terjemahan dalam bahasa lain untuk kemudahan referensi, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua versi.

Pasal 19

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipegang oleh masing-masing pihak sebagai pegangan.